

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

1. Introdução

Vamos abordar nesta aula o **regime jurídico da administração pública**, que trata das **normas e princípios que regem a atuação da administração pública**.

O termo "administração pública", como já visto em aula anterior, se trata da função estatal de execução da atividade administrativa. O Estado, enquanto pessoa jurídica, exerce funções de governo e administração, e, ao desempenhar sua função administrativa, se relaciona com outras pessoas.

Para ilustrar, vamos pensar no Estado contratando uma empresa privada para fornecer alimentos. Nesse caso, há uma relação jurídica entre o Estado e um terceiro, baseada em direitos e deveres.

Esse tipo de relação precisa ser regulado por um conjunto de normas e princípios, o que configura o regime jurídico da administração pública. Ou seja, sempre que o Estado interage com particulares, servidores públicos ou qualquer outra entidade, essa interação deve seguir regras previamente estabelecidas.

Assim, o regime jurídico administrativo consiste exatamente nesse **conjunto de normas e princípios que disciplinam tais relações, garantindo segurança jurídica e orientando a atuação da administração pública**.



Importante!

O **regime jurídico** é um **conjunto de normas jurídicas e princípios** que vão **reger determinada relação jurídica**.

2. Regime Jurídico da Administração Pública

O **regime jurídico da administração pública define como será a relação entre a administração e terceiros**. Esse regime pode seguir o **direito público, que é a regra geral**, ou o **direito privado, que é a exceção**. Em situações normais, a administração pública age conforme regras de direito público, mas há casos específicos em que ela se sujeita ao direito privado.

Para esclarecer o conceito de direito privado, imagine um particular querendo vender seu carro na OLX. Ele pode anunciar o veículo por um determinado preço e receber ofertas mais baixas, podendo decidir livremente se aceita ou não a proposta.

Esse exemplo ilustra a principal característica do direito privado: a liberdade. No direito privado, os envolvidos têm autonomia para negociar e estabelecer os termos do contrato, sem uma imposição rígida de regras externas.

Além da liberdade, o direito privado também se baseia na igualdade. Vamos supor que o vendedor, insatisfeito com uma oferta baixa, tentasse obrigar o comprador a adquirir o carro pelo preço original do anúncio. Isso não seria possível, pois, no direito privado, ambas as partes estão em pé de igualdade, sem que uma tenha mais prerrogativas do que a outra.

A única situação em que obrigações são impostas ocorre quando ambas as partes, voluntariamente, aceitam os termos em um contrato.

Assim, o direito privado se distingue por essas duas grandes características: liberdade e igualdade. Enquanto no direito privado há negociação e autonomia entre as partes, no direito público a lógica é diferente, como será abordado adiante.

DIFERENÇAS ENTRE DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO		
CARACTERÍSTICAS	DIREITO PÚBLICO	DIREITO PRIVADO
Relação entre as partes	Administração x Particulares	Particulares entre si
Posição do Estado	Superioridade sobre o particular	Igualdade entre as partes
Exemplo	Contratos administrativos	Empresas estatais em atividades econômicas

No regime jurídico da administração pública, **apesar de a regra ser a aplicação do direito público, há situações excepcionais em que a administração atua sob o direito privado.**

Por exemplo, com a atuação das empresas estatais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Nordeste.

Essas instituições, apesar de integrarem a administração pública, são pessoas jurídicas de direito privado e, ao desempenharem suas atividades finalísticas, como concessão de empréstimos e abertura de contas, operam dentro das normas do direito privado.

Outro exemplo envolve uma secretaria de estado da educação que contrata uma empresa para fornecer alimentos às escolas por meio de um processo licitatório regido pelo direito público.

No entanto, no momento do pagamento, se a administração emite um cheque para a empresa, esse ato específico é regido pelo direito privado, pois um cheque é uma ordem de pagamento sujeita às normas do direito privado.

Caso haja problemas com o cheque, a solução será encontrada na esfera do direito privado. O professor reforça, mais uma vez, que essas são exceções e que a administração pública opera majoritariamente sob o direito público.

Um ponto importante de nomenclatura: o regime jurídico da administração pública é um conceito amplo que engloba tanto o direito privado quanto o regime jurídico administrativo, que, por sua vez, corresponde ao direito público. Para evitar confusão, sugiro o macete: **o regime jurídico administrativo é a regra dentro do direito administrativo.**



Fique ligado!

O **regime jurídico administrativo (Direito Público)** é uma espécie que está dentro do gênero **regime jurídico da administração pública (que pode ser direito público ou privado)**.

A administração pública atua **como regra no direito público, o direito privado é uma exceção.**



Tome nota!

REGIME JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA é o gênero que comporta duas espécies:

DIREITO PÚBLICO → Regime Jurídico Administrativo (regra do direito administrativo)

DIREITO PRIVADO → É a exceção (liberdade, igualdade)

O direito público possui dois princípios fundamentais, chamados de "pedras de toque" do direito administrativo. São eles: o **princípio da supremacia do interesse público** e o **princípio da indisponibilidade do interesse público**.

Esses princípios são a base sobre a qual todo o direito administrativo se desenvolve, influenciando a criação de leis e normas que regem a administração pública. Esses conceitos são essenciais para compreender a lógica do direito administrativo e sua aplicação prática.



Tome nota!

Dois princípios basilares do direito administrativo (direito público), que não podem ser relativizadas:

- **Princípio da supremacia do interesse público**
- **Princípio da indisponibilidade do interesse público**

2.1. Princípio da Supremacia do Interesse Público

O **princípio da supremacia do interesse público** estabelece que, **em um conflito entre o interesse público e o interesse privado, o interesse público sempre prevalece**. Ele esclarece que o interesse público não é simplesmente o interesse do Estado, mas sim o **interesse da coletividade**, englobando o bem-estar de todos os cidadãos.

Para ilustrar, pense em um exemplo de desapropriação, prevista no artigo 5º da Constituição Federal. A desapropriação ocorre quando um bem privado é transferido para o patrimônio público, independentemente da vontade do proprietário.

No entanto, a Constituição determina que essa desapropriação deve ser acompanhada de uma indenização prévia, justa e paga em dinheiro. Isso significa que o pagamento deve ser realizado antes da transferência do bem, deve corresponder ao valor de mercado e deve ser feito em espécie.

Um exemplo clássico ocorre na construção de estradas. Se um imóvel estiver localizado no trajeto planejado para uma rodovia essencial à coletividade, a administração pública não deixará de executar a obra por causa da presença daquela propriedade privada.

O proprietário pode não querer vender, mas isso não impede que o bem seja desapropriado, pois o interesse coletivo na estrada se sobrepõe ao interesse individual do proprietário. Assim, a administração pública paga a indenização, mas obriga o morador a deixar o local, demonstrando claramente a aplicação da supremacia do interesse público.

Esse princípio reforça que a administração pública sempre deve agir priorizando o bem-estar da sociedade como um todo, mesmo que, para isso, precise restringir determinados direitos individuais, desde que respeitados os mecanismos legais previstos para essa intervenção.

Outro exemplo engloba os contratos administrativos. Ao realizar contratações, a administração pública deve seguir um processo licitatório previsto na Constituição. Após a licitação, o contrato administrativo é firmado entre a administração e o fornecedor, sendo regido pela Lei 14.133/2021.

Uma característica fundamental desses contratos é que a administração pública possui **prerrogativas que a colocam em posição superior à parte contratada**.

O artigo 104 da Lei 14.133/21, estabelece algumas dessas prerrogativas, entre elas a **possibilidade de alteração unilateral do contrato**. Isso significa que, mesmo após a assinatura, a administração pode modificar determinadas condições do contrato sem a necessidade de concordância da outra parte.

Por exemplo, pense em um município que contrata uma empresa para fornecer mil carteiras escolares. Dois meses após a assinatura do contrato, a administração decide aumentar o pedido para 1.200 carteiras e simplesmente comunica essa alteração à empresa, sem precisar de sua aprovação.

Da mesma forma, pode reduzir o número contratado, por exemplo, para 750 carteiras, desde que respeitados os limites estabelecidos pela lei. Essas mudanças ocorrem por decisão exclusiva da administração, caracterizando a supremacia do interesse público.

Outra prerrogativa da administração pública nos contratos administrativos é a **rescisão unilateral**. Se uma empresa contratada não cumprir suas obrigações, a administração pode simplesmente encerrar o contrato sem precisar recorrer ao Poder Judiciário.

Esse poder contrasta com as relações entre particulares regidas pelo direito privado, onde um contrato só pode ser rescindido por meio de uma ação judicial.

Essas prerrogativas, conhecidas como cláusulas exorbitantes, demonstram como a administração pública ocupa uma posição superior na relação contratual. Isso acontece porque, ao firmar contratos, **o objetivo da administração não é a satisfação de interesses individuais, mas sim a concretização de políticas públicas e o atendimento às necessidades da coletividade**.

Dessa forma, o princípio da supremacia do interesse público garante que a administração tenha instrumentos para fazer **prevalecer o interesse coletivo sobre eventuais interesses particulares**.

2.2. Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público

O princípio da indisponibilidade do interesse público se diferencia da supremacia. Enquanto a supremacia garante prerrogativas à administração pública, colocando-a em posição superior em determinadas relações jurídicas, **a indisponibilidade impõe limitações e restrições**.

Esse princípio determina que a administração pública **não pode dispor livremente** do interesse público em benefício de interesses privados, seja de gestores, empresas ou qualquer outro grupo. O interesse público não está disponível para negociação, e ninguém pode abrir mão dele arbitrariamente.

Um exemplo clássico de aplicação desse princípio é a necessidade de licitação para contratações públicas, conforme previsto na Lei 14.133/2021. Se um prefeito deseja comprar mil carteiras escolares para as escolas do município, ele não pode simplesmente escolher uma empresa qualquer e fechar o contrato diretamente.

Em vez disso, deve abrir um processo licitatório, garantindo que todas as empresas interessadas possam participar e apresentar propostas.

No procedimento licitatório, a administração pública elabora um edital detalhando as condições da contratação, como o objeto (as carteiras escolares), a quantidade, o prazo de entrega e o critério de julgamento, que nesse exemplo é o menor preço. Após o lançamento do edital, as empresas interessadas apresentam suas propostas.

Se a empresa A oferece cada carteira por R\$270, a empresa B por R\$240, a empresa C por R\$300 e a empresa D por R\$215, a administração pública escolherá a empresa D, que apresentou a proposta mais vantajosa.

Do ponto de vista do gestor público, a licitação não é um processo atrativo. Ela é burocrática, demorada e pode levar meses ou até anos para ser concluída. Muitos gestores prefeririam contratar diretamente, mas não podem fazê-lo porque a lei os restringe, garantindo que o interesse público prevaleça sobre eventuais interesses individuais ou políticos.

Essa **restrição** imposta pela Constituição e pela legislação infraconstitucional é um reflexo direto do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Um outro exemplo é o concurso público. Nenhum gestor gosta de realizar concursos, pois, se pudessem, prefeitos, governadores e presidentes contratariam diretamente seus aliados políticos, amigos, parentes ou pessoas que trabalharam em suas campanhas eleitorais.

Essa prática garantiria a manutenção de seu grupo político no poder, criando uma relação de dependência e favorecimento.

No entanto, a Constituição impede essa escolha arbitrária ao determinar que o provimento de cargos efetivos deve ocorrer por meio de concurso público. Essa exigência impõe uma **limitação** à vontade do gestor, que é obrigado a seguir um processo seletivo baseado em critérios objetivos de mérito e capacidade, garantindo isonomia no acesso ao serviço público.

Assim, o concurso público é um reflexo direto do princípio da indisponibilidade do interesse público, pois impede que gestores disponham das vagas públicas conforme seus interesses pessoais ou políticos.

Para concluir, um resumo da diferença entre os princípios estudados. O **princípio da supremacia do interesse público confere à administração pública prerrogativas para defender o interesse coletivo**, colocando-a em uma **posição superior** em determinadas relações jurídicas, como nos contratos administrativos e na desapropriação.

Já o **princípio da indisponibilidade impõe limitações à administração, restringindo sua liberdade de ação** para evitar que o interesse público seja comprometido por interesses privados. Dessa forma, esses dois princípios fundamentais garantem que a administração pública atue sempre em prol da coletividade, respeitando a legalidade e a impessoalidade.

COMPARATIVO DOS PRINCÍPIOS		
PRINCÍPIO	SIGNIFICADO	EXEMPLO
Supremacia do Interesse Público	O interesse coletivo é superior ao interesse individual.	Desapropriação, alteração unilateral de contrato administrativo.
Indisponibilidade do Interesse Público	O gestor não pode abrir mão do interesse público.	Obrigações de realizar licitação e concurso público.

Resumo

O **regime jurídico da administração pública** define o conjunto de normas e princípios que regem a relação do Estado com terceiros. Esse regime pode ser dividido em:

- Direito Público (Regime Jurídico Administrativo) – Regra Geral

- Baseado em normas que garantem a supremacia do interesse público.
- Impõe prerrogativas e restrições à administração pública.
- Direito Privado – Exceção
 - Aplicado em situações específicas, como nas atividades de empresas estatais.
 - Características principais: liberdade e igualdade entre as partes.

Princípios Fundamentais do Regime Jurídico Administrativo:

1. Princípio da Supremacia do Interesse Público:

- O interesse público prevalece sobre o interesse privado.
- Exemplos:
 - Desapropriação: o Estado pode retirar um imóvel de um particular para construção de uma estrada, pagando indenização.
 - Contrato Administrativo: a administração pública pode modificar unilateralmente um contrato assinado com um fornecedor (cláusulas exorbitantes).

2. Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público:

- O gestor público não pode dispor livremente do interesse coletivo em benefício próprio ou de terceiros.
- Exemplos:
 - Licitação: impede que um gestor escolha diretamente uma empresa para contratar, obrigando-o a seguir um procedimento formal para garantir a melhor oferta.
 - Concurso Público: impede contratações diretas e favorecimentos políticos, garantindo que o ingresso em cargos efetivos ocorra por mérito.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
